

Personalverleih und Gesamtarbeitsverträge

Art. 20 AVG, der GAV Personalverleih und das Verhältnis zum Branchen-GAV (Elektrobranche)

Merkblatt für eine Einpersonen-Verleih-GmbH · Stand: 12. Juli 2026 · Keine Rechtsberatung – bitte mit Treuhänder bzw. kantonaler Bewilligungsbehörde verifizieren.

1 Ausgangslage: drei Regelungsebenen

Wer als Verleiher (Temporärfirma) Personal an Einsatzbetriebe überlässt, bewegt sich gleichzeitig auf drei Ebenen. Erstens das Gesetz: das Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG, SR 823.11) mit der zugehörigen Arbeitsvermittlungsverordnung (AVV, SR 823.111) regelt die Bewilligungspflicht, die Vertragsformen und – in Art. 20 AVG – die Bindung an allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge. Zweitens der branchenübergreifende GAV Personalverleih, der die Temporärbranche als solche regelt. Drittens der GAV der Einsatzbranche – bei Einsätzen in Elektroinstallationsbetrieben also der GAV der Schweizerischen Elektrobranche (EIT.swiss / Unia / Syna). Die drei Ebenen stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sondern greifen nach einer klaren Kaskadenlogik ineinander, die in den Abschnitten 2 bis 4 erläutert wird.

2 Art. 20 AVG: Die gesetzliche Grundnorm

2.1 Zweck und Grundsatz

Art. 20 AVG will verhindern, dass über Temporärarbeit die in einer Branche geltenden Mindestbedingungen unterlaufen werden (Lohndumping durch Verleih). Der Grundsatz lautet: Untersteht ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag (ave GAV), so muss der **Verleiher** – nicht der Einsatzbetrieb – gegenüber der verliehenen Arbeitnehmerin oder dem verliehenen Arbeitnehmer die **Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen** dieses GAV einhalten. Massgebend ist also die Branche des Einsatzbetriebs, nicht die Branche des Verleihers. Eine Verleih-GmbH mit Sitz in Bern, die einen Elektroinstallateur an einen Elektrobetrieb verleiht, schuldet diesem Mitarbeiter die Lohn- und Arbeitszeitkonditionen des ave GAV Elektrobranche – unabhängig davon, was im GAV Personalverleih stünde.

Ergänzend verpflichtet Art. 20 AVG den Verleiher, die Bestimmungen des Einsatzbranchen-GAV über den **flexiblen Altersrücktritt** einzuhalten (Art. 48c AVV) sowie die anteilmässigen **Vollzugskosten- und Weiterbildungsbeiträge** zu leisten (Art. 48b AVV). Das paritätische Kontrollorgan des Einsatzbranchen-GAV – in der Elektrobranche die Paritätische Landeskommission (PLK) – ist berechtigt, die Einhaltung beim **Verleiher** zu kontrollieren (Art. 20 Abs. 3 AVG, Art. 48d AVV). Bei Verstössen kann sie Konventionalstrafen und Kontrollkosten auferlegen und meldet den Fall der kantonalen Bewilligungsbehörde – im Wiederholungsfall steht die Verleihbewilligung auf dem Spiel.

2.2 Was heisst «Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen»? (Art. 48a AVV)

Art. 48a AVV zählt abschliessend auf, welche Regelungen des Einsatzbranchen-GAV übernommen werden. **Lohnbestimmungen** sind Regelungen über:

- den Mindestlohn (Spesen dürfen nicht angerechnet werden);
- obligatorische Lohnzuschläge für Überstunden-, Schicht-, Akkord-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit;
- den anteilmässigen Ferienlohn;
- den anteilmässigen 13. Monatslohn;
- die bezahlten Feier- und Ruhetage;
- die Lohnfortzahlung bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung (Krankheit, Unfall, Militär, Heirat, Geburt, Todesfall, Umzug usw.);
- den Prämienanteil an die Krankentaggeldversicherung.

Arbeitszeitbestimmungen sind Regelungen über:

- die Normalarbeitszeit;
- die Fünftagewoche;
- Überstunden-, Nacht-, Sonntags- und Schichtarbeit;
- Ferien, Frei- und Feiertage;
- Absenzen;
- Pausen und Ruhezeiten;
- Reise- und Wartezeiten.

Alles, was nicht in dieser Liste steht – namentlich **Kündigungsfristen**, Probezeit, Krankentaggeld-Versicherungslösung, berufliche Vorsorge – wird **nicht** aus dem Einsatzbranchen-GAV übernommen, sondern richtet sich nach dem GAV Personalverleih bzw. dem AVG selbst. Praktisch bedeutsam: Auch Überstunden- und Überzeitregeln samt Zuschlägen gehören zu den Arbeitszeit- bzw. Lohnbestimmungen und beurteilen sich daher nach dem GAV der Einsatzbranche.

3 Der GAV Personalverleih (GAV PV)

3.1 Vertragsparteien und Allgemeinverbindlichkeit

Der GAV Personalverleih ist der branchenübergreifende Vertrag der Temporärbranche. Auf Arbeitgeberseite steht **swissstaffing** (Verband der Personaldienstleister der Schweiz), auf Arbeitnehmerseite stehen **Unia**, **Syna**, der **Kaufmännische Verband Schweiz** und **Angestellte Schweiz**. Er ist seit dem 1. Januar 2012 vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt und wurde seither mehrfach geändert und verlängert; die aktuelle Allgemeinverbindlicherklärung läuft bis Ende 2027, letzte Änderungen traten per 1. Januar 2026 in Kraft (Quelle: SECO).

3.2 Geltungsbereich: Wer ist unterstellt?

Seit der Revision per 1. Mai 2016 ist die frühere Lohnsummen-Schwelle von CHF 1,2 Mio. **nicht mehr massgebend**. Unterstellt sind heute grundsätzlich alle Betriebe, die Inhaber einer eidgenössischen oder kantonalen **Verleihbewilligung** nach AVG sind und deren Haupttätigkeit der Personalverleih ist; abgestellt wird in erster Linie auf den Firmenzweck gemäss Handelsregistereintrag. Für eine GmbH, deren Zweck der Verleih des eigenen Personals an Elektrofirmen ist, bedeutet das: Sie ist mit Erhalt der Verleihbewilligung dem **ave GAV PV** unterstellt – unabhängig von ihrer Grösse. Vom persönlichen Geltungsbereich ausgenommen sind einzig Arbeitnehmende, deren Jahreslohn den UVG-Maximallohn übersteigt.

3.3 Was der GAV PV regelt

Der GAV PV enthält eigene Mindestlöhne (abgestuft nach gelernt / angelernt / ungelernt sowie Normal- und Hochlohngebieten – die Agglomeration Bern zählt zu den Hochlohngebieten), Arbeitszeitregeln, eine **Branchenlösung für die Krankentaggeldversicherung**, Bestimmungen zur **beruflichen Vorsorge**, den Weiterbildungsfonds **temptraining** (Beiträge von rund 1 Lohnprozent, dafür Zuschüsse bis CHF 5000 pro Weiterbildung) sowie Vollzugsbestimmungen mit der Schweizerischen Paritätischen Kommission (SPKA) als Kontrollorgan. Daneben gelten die besonderen gesetzlichen Kündigungsfristen der Temporärarbeit (Art. 19 Abs. 4 AVG: in den ersten drei Monaten 2 Tage, im 4. bis 6. Monat 7 Tage).

4 Die Kaskade: Verleih in eine AVE-Branche

Kernstück ist Art. 3 GAV PV («Betriebe mit anderen Gesamtarbeitsverträgen»). Der Grundsatz: **Der GAV Personalverleih gilt immer** – auch dort, wo für den Einsatzbetrieb ein anderer GAV gilt. Er übernimmt jedoch für die Dauer des Einsatzes die rechtskräftigen **Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen** (im Umfang von Art. 48a AVV) sowie allfällige Regelungen zum flexiblen Altersrücktritt aus dem GAV des Einsatzbetriebs, wenn dieser GAV allgemeinverbindlich erklärt ist oder – ohne AVE – im Anhang 1 des GAV PV aufgeführt ist (dort stehen sozialpartnerschaftliche Verträge wie etwa der GAV MEM oder der GAV Post CH). Insofern «gehen die Bestimmungen der Einsatzbranche vor»: Sie verdrängen punktuell die

entsprechenden Artikel des GAV PV.

Nicht übernommen werden dagegen die Bestimmungen des Einsatzbranchen-GAV über Krankentaggeldversicherung, berufliche Vorsorge sowie Vollzugs- und Weiterbildungsbeiträge, sofern die Lösungen des GAV PV mindestens gleichwertig sind – hier gilt die Branchenlösung der Temporärbranche, und der Beitrag an den GAV PV ersetzt die Parifonds-Beiträge an den Branchen-GAV. Ebenso richten sich die Kündigungsfristen stets nach GAV PV bzw. AVG, nie nach dem Einsatzbranchen-GAV, da sie keine Lohn- oder Arbeitszeitbestimmungen sind.

Dreistufiges Mindestlohn-System des GAV PV

1. Einsatzbetrieb untersteht einem **ave GAV** (z. B. GAV Elektrobranche): Es gelten mindestens dessen Löhne und Arbeitszeiten.
2. Einsatzbetrieb untersteht einem **nicht-ave GAV gemäss Anhang 1**: Es gelten die Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen dieses GAV.
3. Einsatzbetrieb ohne GAV: Es gelten die **eigenen Mindestlöhne und Arbeitszeitregeln des GAV PV** – seit 2023 ohne Branchenausnahmen.

5 Konkret: Verleih-GmbH in der Elektrobranche

Für eine Berner Einpersonen-GmbH, die ihren Elektroinstallateur EFZ an Elektroinstallationsbetriebe verleiht, ergibt sich daraus folgendes Bild. Der GAV der Schweizerischen Elektrobranche 2026–2029 ist allgemeinverbindlich erklärt; sein betrieblicher Geltungsbereich erfasst Betriebe, die NIV-unterstellte Niederspannungsinstallationen ausführen – also die typischen Einsatzbetriebe. Damit greift die Kaskade der Stufe 1: Während des Einsatzes schuldet die GmbH ihrem Mitarbeiter mindestens den GAV-Elektro-Mindestlohn seiner Lohnklasse (Elektroinstallateur EFZ), die Zuschläge, den anteilmässigen 13. Monatslohn und Ferienlohn sowie die Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsregeln des GAV Elektro. Krankentaggeld, BVG, temptraining und Kündigungsfristen richten sich dagegen nach dem GAV PV. Kontrollieren dürfen sowohl die SPKA (Einhaltung GAV PV) als auch die PLK Elektrobranche (Einhaltung der Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen nach Art. 20 AVG).

Zwei Punkte verdienen besondere Beachtung. Erstens die Doppelrolle als Gesellschafter-Geschäftsführer und verliehener Arbeitnehmer: Arbeitsrechtlich ist der Verleiher Arbeitnehmer seiner eigenen GmbH und fällt damit grundsätzlich unter beide GAV; die Bewilligungsbehörde prüft in dieser Konstellation zudem die Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit. Zweitens die Preiskalkulation: Der Stundensatz gegenüber dem Einsatzbetrieb muss so kalkuliert sein, dass GAV-Elektro-Lohn, 13. Monatslohn, Ferien- und Feiertagsentschädigung, Sozialversicherungen, KTG-Prämien, temptraining-/Vollzugsbeiträge und die Marge der GmbH gedeckt sind – die GAV-Pflichten sind faktisch die Untergrenze der Kalkulation.

Pflichten-Checkliste der Verleih-GmbH

- Kantonale Verleihbewilligung einholen (Kanton Bern: Wirtschaftsamt), inkl. Kautions- und fachlicher Eignung der verantwortlichen Person.
- Schriftlicher Arbeitsvertrag mit dem Temporärmitarbeiter (Art. 19 AVG) und schriftlicher Verleihvertrag mit jedem Einsatzbetrieb (Art. 22 AVG).
- Vor jedem Einsatz abklären, ob der Einsatzbetrieb einem ave GAV oder einem Anhang-1-GAV untersteht, und Lohn/Arbeitszeit entsprechend festsetzen.
- Unterstellung GAV PV: Anschluss KTG-Branchenlösung, BVG, Beiträge an temptraining/Vollzug abrechnen.
- Vollzugskosten-/Weiterbildungsbeiträge und ggf. FAR-Regelungen der Einsatzbranche gemäss Art. 48b/48c AVV beachten.
- Lohnabrechnungen und Einsatzdossiers aufbewahren – SPKA und PLK können Unterlagen innert 30 Tagen einfordern.

6 Quellen

- AVG, SR 823.11 (insb. Art. 12, 19, 20, 22) und AVV, SR 823.111 (insb. Art. 48a–48e) – www.fedlex.admin.ch
- SECO, Weisungen und Erläuterungen zum AVG (Ausgabe 2024) – www.arbeit.swiss
- SECO, allgemeinverbindlich erklärter GAV für den Personalverleih samt Änderungen (zuletzt per 1.1.2026, gültig bis 31.12.2027) – www.seco.admin.ch
- swissstaffing / SPKA, GAV Personalverleih mit Anhang 1 und Kommentar – www.tempervice.ch
- GAV der Schweizerischen Elektrobranche 2026–2029 (AVE per 1.1.2026), EIT.swiss / Unia / Syna – www.eit.swiss, www.plk-elektro.ch

Dieses Merkblatt fasst den Rechtsstand per Juli 2026 zusammen und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Verbindlich sind die Gesetzes- und GAV-Texte; Mindestlöhne und Beitragssätze ändern periodisch und sind vor Vertragsabschluss zu prüfen.